

1511379-10.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... este entendimento:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DE EXAME DE PÓLVORA. INCABÍVEL, POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICA. FUGA, APÓS ABORDAGEM DOS POLICIAIS. PACIENTE ENCONTRADO COM CAMISA DE UMA DAS VÍTIMAS DO FATO DELITUOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511379-10.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511379-10.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2113814/2020 - 06º D.P. METROPOLITANO, 7245219 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2395/19/004 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2113814 - 06º D.P. METROPOLITANO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ROBERTO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, porque, no dia 03 de outubro de 2019, por volta das 14h55m, na Av. Alcântara Machado - Belenzinho, nesta cidade e Comarca de São Paulo, expunha à venda e vendia, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial clandestina, os créditos do cartão de Bilhete Único n. 707237350, coisa que devia saber ser produto de crime anterior, em prejuízo da Companhia SPTrans.

Auto de prisão em flagrante às fls. 06/08; termo de depoimento às fls. 06/07 e 09/10; termo de declarações às fls. 09/10; boletim de ocorrência às fls. 150/155;

auto de exibição e apreensão às fls. 11/13; laudo pericial às fls. 57/72, 87/92. Recebida a denúncia no dia 02 de agosto de 2021 (fl. 196), o réu foi regularmente citado à fl. 239 e apresentou resposta à acusação à fl. 245.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada ante o registro do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial das imagens (fls. 57/72) e documentos de fls. 123/132.

A autoria, de igual forma, é inconteste.

Vejamos.

Segundo apurado, policiais civis realizavam diligências nas estações de Metrô da linha Corinthians/Itaquera, para coibir o comércio clandestinho de bilhetes únicos e outros simulares, ocasião em que houve a abordagem do réu, em plena atividade criminosa.

Neste sentido, os depoimentos da policial civil Carla e do agente de segurança do Metrô, Ciro, relatando que na data dos fatos, na estação Belém, visualizaram o acusado abordando uma usuária e procedendo a venda de um bilhete. Aguardaram a usuária passar pela catraca e o abordaram. Apreenderam na sua posse, muitos bilhetes de metro e da CPTM, além do bilhete único de estudante nº 707237350, objeto dos presentes autos.

Durante a revista, em determinado momento, ROBERTO conseguiu se esquivar e evadiu-se correndo. Ocorre que deixou no local seu documento de identidade (fls. 87/92), o que permitiu sua qualificação e identificação.

As imagens da abordagem e da fuga do agente foram registradas e vieram ao autos, às fls. 57/72, não deixando dúvidas que ele, de fato, estava no comércio ilegal, na exata forma descrita pela testemunha Ciro.

Posteriormente, todos os bilhetes foram analisados e constatou-se que o bilhete único de estudante nº 707237350 pertencia era de titularidade de Pablo Vinicius Garcia de Oliveira, tinha sido bloqueado pelo usuário em 22/07/2019 e foi recarregado irregularmente, no valor de R\$ 340,01, com 15 utilizações indevidas, causando o prejuízo de R\$ 66,00 à SPTrans (fls. 123/132).

Em seu interrogatório judicial, ROBERTO negou a imputação, mas apresentou narrativa completamente inverossímil. Disse que fazia a venda regular aos usuários dos demais bilhetes que possuía consigo. Questionado, qual seria seu lucro, já que os bilhetes não eram fraudados, ele disse que efetuava a compra regular nas bilheteria, pelo preço cobrado pela SPTrans, e posteriormente vendia aos usuários por um preço mais alto, esclarecendo que as pessoas preferem pagar mais a terem que enfrentar as longas filas da bilheteria, o que absolutamente é crível.

Ao contrário, é cediço que os agentes, visando ao lucro, fazem inserções fraudulentas nos bilhetes de transporte e agem de forma totalmente oposta à narrada pelo réu, vendendo aos usuários por um preço abaixo do tabelado. Daí a vantagem do usuário em adquirir a passagem, correndo o risco de ser abordado por seguranças do Metrô e a vantagem dos criminosos, em obterem lucro de forma irregular.

Além disso, as imagens são claras no sentido de que, no momento da abordagem, não havia fila demasiada na bilheteria - fl. 66.

Mas não é só. A conduta perpetrada pelo réu, ao se evadir correndo enquanto era revistado, é incompatível com a inocência por ele afirmada. Se de fato nenhuma responsabilidade tivesse, se não estivesse na efetiva venda clandestina de bilhete fraudado, não haveria motivos para fugir. A evasão engendrada é indício suficiente da autoria delitiva e, somada aos demais fatos mencionados, amparam o decreto condenatório.

Corroborando este entendimento:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DE EXAME DE PÓLVORA. INCABÍVEL, POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICA. FUGA, APÓS ABORDAGEM DOS POLICIAIS. PACIENTE ENCONTRADO COM CAMISA DE UMA DAS VÍTIMAS DO

FATO DELITUOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E MODUS OPERANDI A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I - O fato de ser encontrado com camisa da vítima e de ter empreendido fuga, após abordagem policial, revela fortes indícios de autoria e materialidade.

II - A liberdade do Paciente pode colocar em risco a paz social, uma vez que a circunstância do crime (residência da vítima, 05 homens armados de faca e armas de fogo), o modus operandi, com ameaça aos integrantes da família, e a sua fuga, após abordagem policial, demonstram a necessidade manutenção da segregação cautelar.

III - Alegações do momento do flagrante e circunstância da prisão revolvem matéria fática, incabível, em sede da via eleita.

IV - Os requisitos ensejadores da prisão preventiva revelaram-se presentes, não tendo o Paciente conseguido demonstrar a desnecessidade da medida de segregação cautelar, com a documentação colacionada.

V - Parecer do Ministério Público pela denegação.

VI - Writ denegado. " (TJBA - Processo HC 03058113320128050000 BA 0305811-33.2012.8.05.0000 - Publicação 17/11/2012 - Julgamento 14 de Junho de 2012 - Relator Des. Pedro Augusto Costa Guerra)Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de receptação qualificada imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal.

Neste passo, caracterizada a receptação qualificada e não estelionato, como pleiteado subsidiariamente pela defesa.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Nenhuma causa a ser considerada, igualmente, na terceira fase.

Faz jus o réu a substituição de sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, devendo o mesmo prestar serviços à comunidade pelo tempo da reprimenda e pagar a prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, ambas a serem definidas em sede das execuções.

Em caso de revogação, fixo regime aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ROBERTO PEREIRA DA SILVA, como incurso no artigo 180, §1º §2º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e, também, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução .

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitivo (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2021.
ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA